

1500602-52.2019.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2175122/2019 - DEL.POL.LAVINIA, 3433270 - DEL.POL.LAVINIA, 213/19/105 - DEL.POL.LAVINIA, 2175122 - DEL.POL.LAVINIA, 213/19/105 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAUANE PEREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500602-52.2019.8.26.0356 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500602-52.2019.8.26.0356

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2175122/2019 - DEL.POL.LAVINIA, 3433270 - DEL.POL.LAVINIA, 213/19/105 - DEL.POL.LAVINIA, 2175122 - DEL.POL.LAVINIA, 213/19/105 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAUANE PEREIRA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

THAUANE PEREIRA MOURA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de abril de 2019, por volta das 06h40, na Rua Andrade e Silva, nº 140, na cidade de Lavínia, nessa Comarca de Mirandópolis, transportava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 (duas) folhas de papel de coloração branca, medindo 297,0 mm por 211,0 mm, com peso líquido de 17,9 gramas, contendo a substância "ADB-Fubinaca", droga sintética conhecida como "K-4", substância entorpecente que causa dependência

física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Folha de antecedentes (fls. 32).

Foi determinada a notificação da acusada para oferecimento de defesa prévia (fls. 26/27).

Notificada, a acusada ofereceu defesa prévia (fls. 70/75).

A denúncia foi recebida (fls. 105/106) e a ré foi citada (fls. 166).

Durante o curso da instrução foi tomado o depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A ré foi regularmente interrogada.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, nos moldes da denúncia, diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas. A combativa Defesa, por sua vez, sustentou que a prova é frágil para amparar o decreto condenatório, não restando comprovada a narcotraficância imputada à ré. Requereu a absolvição da ré ou a desclassificação da imputação originária para o delito de uso de entorpecentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de exibição/apreensão (fls. 09/10); laudo de constatação de entorpecente (fls. 12/13); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 15/17); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral.

Tocante à autoria, certo é que a ré disse que efetuariam o transporte de parte da droga, deixando-a uma das folhas na cidade para que terceiro a retirasse, e que iria usar outra folha.

Não obstante o relato da acusada, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria delitiva.

A policial militar Andressa Cardoso Guaranha, disse ainda na fase policial que: "Estava com a viatura estacionada no terminal Rodoviário quando avistaram Thauane Pereira Moura desembarcando na rodoviária vindo da cidade São Paulo, a mesma apresentava atitude suspeita e nervosismo, e como não trazia consigo nenhuma mala, estranharam e decidiram abordar, fizeram alguns questionamentos, como, se ela visitava, e a mesma disse que não, mas veio para cidade para procurar uma casa para alugar e fazer pousada para visitas de presos. Em busca pessoal e em sua bolsa, encontraram passagem para São Paulo para o mesmo dia em que ela chegou e um envelope contendo dois papéis que apresentava aparência do entorpecente "K4". Ela confirmou que era droga sintética e que tinha negociado por R\$30.000,00 cada folha e que ainda está devendo. Thauane afirma ter pego na cidade de São Paulo próximo a crackolandia". Em juízo, corroborou a versão anteriormente exposta.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Leandro Guaranha.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo se aceitar como elementos hábeis à condenação, suportando a acusada, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais civis.

Ademais, tem-se que o conjunto probatório amealhado permite concluir que a finalidade do entorpecente seria a entrega a consumo de terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia.

Com efeito, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza, quantidade e variedade da droga; (b) forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) forma com que se deu a prisão da ré.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

Não há evidências, ademais, de que a droga estivesse com a acusada apenas para uso próprio.

Nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como de trivial sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil à acusada.

Tratando-se de ré primária, com bons antecedentes, sem indícios que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, de rigor a aplicação da causa redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ínterim, conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci ao comentar o supracitado dispositivo:

“O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59, do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª Ed., RT, 2010, p. 372/373).

Desta feita, tendo em vista serem as circunstâncias judiciais favoráveis à ré, a

reprimenda deve ser diminuída no montante de 2/3 (dois terços).

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré.

Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que a ré agiu com dolo normal para a espécie e não ostenta antecedentes desabonadores, nos termos da Súmula 444, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não por outra razão, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em que pese a confissão da ré, inviável a fixação da pena em patamar inferior mínimo abstratamente previsto, conforme Súmula nº 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, em observância ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, anote-se que a pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, CONDENO a acusada THAUANE PEREIRA MOURA, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 44 do Estatuto Repressivo, vislumbro que a substituição da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Desta feita, substituo a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo a primeira prestação pecuniária consistente na entrega de 01 (uma) cesta básica de alimentos para entidade assistencial determinada pelo Juízo da Execução Penal, e a segunda consistente no pagamento de um salário mínimo, também para uma entidade assistencial desta Comarca, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

A ré poderá apelar em liberdade, como já se encontra, uma vez que não estão presentes os motivos que indicam a necessidade da custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Com supedâneo no artigo 63, da Lei 11.343/06, DECRETO o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

Oportunamente, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mirandópolis, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA